PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Synthèse du droit de la fonction publique

10-11 DGAFP - Filière RH, grands principes du droit de la fonction publique (2 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. Le fonctionnaire est dans une situation **statutaire et réglementaire** : l'administration peut modifier les règles **unilatéralement** pour l'intérêt du service (principe de **mutabilité**).
2. Le système repose sur la **carrière**, distinguant le **grade** (titre personnel) de l'**emploi** (fonctions exercées).
3. Le **CGFP** unifie le droit des trois versants (**FPE, FPT, FPH**) en rassemblant les règles des fonctionnaires et des agents contractuels.

Fonctionnaire vs Agent contractuel

	Fonctionnaire	Agent contractuel
Recrutement	Par **concours** pour intégrer un **corps** ou cadre d'emplois	Par **contrat** (accord de volontés) sur un emploi déterminé
Nature du lien	Situation **statutaire et réglementaire**	Recruté sur un emploi public déterminé
Stabilité	Système de la **carrière** (grade)	Recrutement par dérogation (ex: remplacement, expertise)

Textes et références clés

Référence	Contenu
Art. 34 Constitution	La loi fixe les règles détaillées ou les principes fondamentaux
Art. 6 DDHC	Principe d'**égale admissibilité** aux emplois publics
Art. L. 7 CGFP	Définit l'**agent public** (fonctionnaire + contractuel)
Loi 2005-843	Transformation en **CDI** après **6** ans de CDD sur emploi permanent
Loi 2019-828	Transformation profonde : création des **comités sociaux** et portabilité du CDI

Jurisprudence majeure

CE, 22 octobre 1937, Delle Minaire

Reconnaissance de la situation statutaire et réglementaire

Abandon de la théorie du fonctionnaire contractuel.

CE, 29 avril 1949, Bourdeaux

Principe d'impartialité

Principe général du droit.

Obligations de l'agent

- Dignité, impartialité, probité
- Neutralité et laïcité
- Devoir de réserve
- Secret vs Discrétion
- Obéissance

Données du CGFP

8
Livres

1265
Articles

92
Lois rassemblées

Protection fonctionnelle

Dispositif protégeant l'agent contre les attaques (violences, menaces, injures) liées à ses fonctions. S'étend à la famille en cas d'atteintes volontaires. **Refusée** en cas de faute personnelle détachable.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le système de **carrière** (grade/emploi) avec le système de l'**emploi** (secteur privé).
- ⚠ Confondre **secret professionnel** (sanction pénale) et **discrétion professionnelle** (marche du service).
- ⚠ Croire que l'obéissance est absolue : elle s'arrête devant un ordre **manifestement illégal**.
- ⚠ Oublier que la liberté d'opinion est totale, contrairement au **devoir de réserve** qui impose une retenue.
- ⚠ Penser que le CGFP inclut les militaires ou les magistrats (ils sont **exclus**).

Sigles et définitions

CGFP	Code général de la fonction publique
FPE	Fonction publique de l'État
FPT	Fonction publique territoriale
FPH	Fonction publique hospitalière
HATVP	Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Mutabilité	Principe permettant de modifier les règles statutaires pour l'intérêt du service

Auto-test

1. Quelle décision du CE de 1937 a consacré la situation statutaire ?
2. Quels sont les deux éléments qui distinguent le système de carrière ?
3. Quelle est la limite cumulée pour refuser un ordre hiérarchique ?
4. Combien de versants compte la fonction publique ?
5. Quel texte définit l'agent public comme incluant fonctionnaires et contractuels ?

Réponses : **1.** Arrêt Delle Minaire · **2.** Le grade et l'emploi · **3.** Ordre manifestement illégal ET compromission grave de l'intérêt public · **4.** 3 · **5.** L'article L. 7 du CGFP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.